PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPTACIÓN DE INVERSIORES EN APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 36.3 Y 39.7 DE LA LEY IMPUESTO DE SOCIEDADES Y LA SOLICITUD AL INAEM DEL CERTIFICADO REGULADO EN EL ARTÍCULO 36.3. a) DE LA LEY DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES

1. OBJETO

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto definir y fijar las condiciones técnicas que han de regir la contratación del servicio de captación de inversiones en aplicación de los artículos 36.3 y 39.7 de la Ley del Impuesto de Sociedades (en adelante, LIS), y la solicitud al INAEM del certificado regulado en el artículo 36.3. a) de LIS conforme a la Orden ECD/2836/2015, de 18 de diciembre, por la que se regula el procedimiento para la obtención del certificado del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), previsto en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades para el Palau de Les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana (en adelante, la Fundación o Les Arts).

Siendo la Fundación una entidad sin ánimo de lucro acogida al título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, realiza producciones de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales, asumiendo el riesgo y ventura de las producciones y exhibiciones de los espectáculos.
Por esta actividad Les Arts, quiere aprovechar los actuales incentivos fiscales del Impuesto de Sociedades del fomento y promoción del sector cultural, especialmente, por la participación de capital privado en la realización de estas actividades, y si es posible generar la obtención por parte del inversor créditos fiscales regulados en LIS.
El inversor/financiador, sea persona física (que ejerce actividades económicas o profesionales sujeta al IRPF) o jurídica (sujeta al IS), no adquiere ni capital social de la Fundación ni adquiere participaciones, sino, que solo suscribe contratos de financiación. La devolución de estos consiste en la cesión de la deducción generada por el promotor/productor, según está recogido en el artículo 39 de LIS.

Les Arts, está interesada en suscribir contratos de financiación con inversores, financiación que destinaría a sufragar la totalidad o parte de los costes de las producciones/espectáculos, para el ejercicio 2026, del 1 de enero al 31 de diciembre, fecha en la que finaliza la prestación del servicio.

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Para poder cumplir el objeto del contrato, será necesaria la realización de los trabajos siguientes, que deberá realizar el adjudicatario siempre con el visto bueno de la Fundación:

a) Emisión de un informe, que deberá estar firmado por un auditor de cuentas inscrito en el ROAC, que determine si la Fundación cumple con los requisitos establecidos en el artículo 36.3 de la LIS, que detalle toda la información necesaria para garantizar la aplicación de la deducción recogida en el artículo mencionado.

   Si el informe determinara que la fundación no puede generar la deducción del artículo 36.3 de la LIS, no se realizará el servicio de captación de inversores, que implican los trabajos descritos en los apartados siguientes a este punto (b-c-d-e), abonando Les Arts al adjudicatario 3.500€ como contraprestación de este servicio.

b) Solicitud ante el INAEM, en nombre de Les Arts, del certificado que se regula en el artículo 36.3.a). de LIS conforme a la Orden ECD/2836/2015.

c) De acuerdo con la normativa a la que se ha hecho referencia, capte y aporte a Les Arts, 1 o más inversores hasta alcanzar la cifra máxima resultante de la base de deducción que pueda generar la Fundación de acuerdo con el informe del auditor mencionado en el primer párrafo de este apartado.

d) Que de acuerdo con el párrafo 4 del artículo 39.7 de LIS, redacte y gestiones la efectiva suscripción de los contratos de financiación para cada uno de los inversores que deberán contener como mínimo:

1. Identificación de los contribuyentes que participan en la producción i en la financiación.
2. Descripción de la producción.
3. Presupuesto de la producción con la descripción detallada de los gastos.
4. La forma de la financiación de la producción y los gastos para la obtención de copias.
5. Cualquier otro punto requerido en el artículo 39.7 de LIS para el aprovechamiento de las deducciones generadas.

e) Que haga seguimiento de los contratos de financiación, que deberán estar firmados como máximo el 20 de diciembre, y de su ejecución hasta la liquidación final, en referencia al pago del inversor a Les Arts, que se realizará como máximo dentro de los 5 días posteriores a la firma de los contratos.
Se determina la posibilidad que la adjudicataria pueda avanzar a Les Arts el 50% de la deducción máxima generada que se haya determinado en el informe del auditor mencionado en el primer párrafo de este apartado, devolviéndose el importe adelantado a la adjudicataria una vez verificado el abono efectivo a la Fundación del 100% de la inversión.

El servicio del apartado a) debe realizarse con anterioridad al del resto de los apartados, no teniendo que realizarse, los apartados b)-c)-d) y e), en el orden indicado por Les Arts, sino que será el adjudicatario quien proponga el orden más apropiado para la correcta consecución de los objetivos marcados.

El adjudicatario se compromete a obtener inversiones por el importe máximo del que Les Arts genere derecho a la deducción.

3. CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los trabajos se realizarán principalmente por correo electrónico, teléfono y a través de reuniones por medios telemáticos, siendo presencial cuando sea necesario y/o requerido.

Las reuniones presenciales se realizarán en la sede de Les Arts, sitas en Avinguda Professor López Piñero (Historiador de la Medicina), nº 1 (46013, Valencia).

Deberán realizarse reuniones, semanales entre el personal de Les Arts y las personas encargadas de los trabajos por parte del adjudicatario para supervisar, controlar y tratar cualquier aspecto vinculado con el desarrollo del contrato, y así asegurar que se está ejecutando de conformidad con este pliego.

Valencia, 06 de octubre de 2026

MARIA LUZ| LACOBA| TORRES
Firmado digitalmente por MARIA LUZ| LACOBA|TORRES
Fecha: 2026.10.06 15:06:35 +02'00'

Fdo. María Luz Lacoba Torres
Jefa Dpto. Contabilidad y Finanzas